جمعية الزهراء التعاونية

ZAHRA
www.zahracoop.com

عقد اتفاق

1212

تم الاتفاق بين كل من:

السادة / جمعية الزهراء التعاونية **-الطرف الأول**
السادة / الشركة المتحده المتميزه للتجاره العامه للمواد الغذائيه **- الطرف الثاني**

تمهيد

لما كان الطرف الأول يمتلك أماكن مميزة بالسوق المركزي والفروع التابعة له مخصصة لعرض البضائع والمنتجات وكان الطرف الثاني يمتلك بضاعة وسلع ومنتجات ويرغب في عرضها في أماكن إضافية ومميزة لمرتادي أماكن الطرف الأول وقد أبدى الطرف الثاني رغبته في عرض بضاعته بالأماكن التابعة للطرف الأول بوضعها بجندوله / مكان مميز بالرف **(جندولة وعدد 8 قاطع ليز و فرتولي امريكي + نصف صن بايتس قسم المخبوزات+ نصف قاطع شاي لافينا)** / السوق المركزي **وعدد 2 متر بكل فرع (ق1– ق3 -ق6- ق8)** باتفاق الطرفين وقد اتفقا الطرفان وهما بكامل أهليتهما القانونية على ما يلي:

أولاً: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من عقد الاتفاق بين الطرفين.

ثانياً: يبدأ سريان هذا الاتفاق اعتبارا من **01 / 11 / 2024 وينتهي في 31 / 10 / 2025.**

ثالثا: أتفق الطرفان على عدم التزام الطرف الأول بالتوقيع على العقود الصادرة من الطرف الثاني وأن هذا العقد يلغي أي عقد أخر صادر من الطرف الثاني ولا يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول بأي مستحقات سوى ما تم ذكره في هذا الاتفاق.

رابعاً: بموجب هذا الاتفاق يلتزم الطرف الثاني بسداد **نسبة خصم 10 %** على فواتير الشركة للطرف الأول شاملة العروض او خصماً من حساب الطرف الثاني بأشعار خصم وفي حالة عدم تحقيق مبلغ 15000 دينار (خمسة عشر ألف دينار) يتم خصم الفرق بأشعار خصم نهاية السنة المالية.

خامساً: أتفق الطرفان على عدم جواز إلغاء هذا الاتفاق من قبل الطرف الثاني إلا بكتاب رسمي وبعد موافقة الطرف الأول ولا يجوز استبدال العقد بعقد آخر إلا بعد موافقة الطرف الأول على أن يكون ذلك بكتاب رسمي مبين فيه السبب.

سادساً: أتفق الطرفان على التزام الطرف الثاني بالتعاميم والقرارات الصادرة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل واتحاد الجمعيات التعاونية ولا يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول بأي مستحقات نتيجة التزامه بتنفيذ هذه التعاميم والقرارات حتى لو كانت مخالفة لبنود العقد.

سابعاً: في حالة رغبة الطرف الثاني بتجديد العقد عليه اخطار الطرف الأول بذلك كتابياً قبل انتهاء العقد بشهر على الأقل وفي حالة عدم تجديد العقد يلتزم الطرف الثاني برفع بضاعته من الاماكن الخاصة بالطرف الأول فور انتهاء المدة وفي حالة مخالفة الطرف الثاني لذلك يحق للطرف الأول مطالبة الطرف الثاني بكامل قيمة العقد الجديد وبالقيمة المحددة من قبل الطرف الأول دون أي اعتراض من الطرف الثاني.

ثامناً: أتفق الطرفان على أنه لا يحق للطرف الثاني الاعتراض على المبلغ المتفق عليه بالعقد لأي سبب طالما تمت موافقته وتوقيعه على هذا العقد.

تاسعاً: يحق للطرف الأول فسخ العقد في حالة عدم قيام الطرف الثاني بتوريد بضاعته لمدة ثلاثة شهور مع التزام الطرف الثاني بدفع كامل قيمة العقد عن تلك المدة إلا إذا كان سبب وقف التوريد يرجع إلى مخالفة الطرف الأول لبنود العقد أو تأخير الدفعات المستحقة للطرف الثاني.

عاشراً: للطرف الأول الحق في فسخ هذا العقد متى شاء ولا يجوز للطرف الثاني الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض مقابل هذا الفسخ ويتم أخطار الطرف الثاني قبل شهر من فسخ العقد.

حادي عشر: يحق للطرف الأول فسخ هذا العقد في حالة قيام الطرف الثاني بمخالفة أي من البنود المذكورة أعلاه أو قيام الطرف الثاني أو تابعيه بأي أعمال من شأنها الإضرار بمصالح الطرف الأول أو سمعته أو تتنافي مع الآداب العامة أو الأعراف أو القوانين المعمول بها في دولة الكويت إذا ثبت خطأ الشركة من قبل الجهات المعنية الخاصة بالدولة.

ثاني عشر: في حالة نشوء خلاف بين الطرفين لا قدر الله تكون محاكم دولة الكويت وقوانينها هي المختصة بالفصل في النزاع.

الطرف الأول المدير العام

الطرف الثاني

١٢ ٤